

. / 2009/35530

सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार

वर्ष ५, अंक ७(२)]

शनवार, मार्च ९, २०१९ / फाल्गुन १८, शके १९४०

[पृष्ठे १८, कमित : रुपये २३.००

असाधारण क्रमांक ११

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र

वधिनमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापति केलेले अध्यादेश व केलेले वनियम.

अनुक्रमणिका

सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९. -

महाराष्ट्र

करण्याकरिता अध्यादेश

१९६१ चा

सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० यात आणखी सुधारणा

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग वभिाग

मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक,

मुंबई ४०० ०३२, दनिांक ९ मार्च २०१९.

. 2019.

- , 1960.

सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता अध्यादेश.

ज्याअर्थी, राज्य वधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू 15

आणज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० यामध्ये महा. २४. आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ;

त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करित आहेत :-

१.

(१) या अध्यादेशास, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) अध्यादेश, २०१९ असे म्हणावे. (२) तो, तात्काळ अमलात येईल.

(१)

पृष्ठे

१-१८

संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.

भाग चार -११-१

२

सन १९६१ चा

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च ९ २०१९ / फाल्गुन १८, शके १९४०

२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (यात यापुढे ज्याचा निर्देश " मुख्य अधिनियम " असा १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम करण्यात आला आहे) याच्या कलम ७३कब मध्ये, पोट-कलम (११) मधील विद्यमान परंतुकानंतर पुढील परंतुक महा. २४. क्रमांक २४ याच्या समाविष्ट करण्यात येईल :-

कलम ७३ कब ची

सुधारणा.

सन १९६१ चा

परंतु आणखी असे की, २५० पर्यंत कवि त्यापेक्षा कमी सदस्य असणाऱ्या गृहनर्माण संस्थांच्या बाबतीत, उक्त गृहनर्माण संस्था वहिति करण्यात येईल अशा रीतीने समितीच्या नविडणुका घेईल.

३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १०१ मधील, पोट-कलम (१) मध्ये, " सहकारी गृहनर्माण संस्थेने तच्चिया महाराष्ट्र अधिनियम येणे असलेल्या रकमांच्या थकबाकीच्या वसुलीसाठी कवि तच्चिया पररिक्षा व सेवा आकाराच्या वसुलीसाठी कवि " हा कलम १०१ ची मजकूर आणा स्पष्टीकरण- दोन वगळण्यात येईल.

क्रमांक २४ याच्या

सुधारणा.

सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक

२४ याच्या कलम

१४६ ची सुधारणा.

सन १९६१ चा महाराष्ट्र

अधिनियम क्रमांक

२४ याच्या कलम

१४७ ची सुधारणा.

सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ याच्या कलम १५२ ची

सुधारणा.

सन १९६१ चा

४.

मुख्य अधिनियमाच्या कलम १४६ मध्ये, खंड (प- १) नंतर, पुढील खंड समावष्टि करण्यात येईल

:

" (प-२) गृहनर्माण संस्थेच्या समितीच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याने कवि भूतपूर्व अधिकाऱ्याने कवि सदस्याने कवि भूतपूर्व सदस्याने कलम १५४ -८ च्या पोट-कलम (२) अन्वये तरतूद केल्याप्रमाणे दस्तऐवजांच्या प्रती देण्यात कसूर करणे ; कवि ".

५.

मुख्य अधिनियमाच्या कलम १४७ मध्ये, खंड (प- १) नंतर, पुढील खंड समावष्टि करण्यात येईल :-

' (प - २) त्या कलमाच्या खंड (प - २) खालील अपराध असल्यास, कलम १५४ ब ८ च्या पोट-कलम (२) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे कालावधी समाप्त झाल्यानंतर प्रत्येकी शंभर रुपये परंतु पाच हजार रुपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या दंडाची शिक्षा होईल ; " .

६. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १५२ मधील, पोट-कलम (१) मध्ये, " १०५ " या मजकुरानंतर, " , आणि कलमे १५४ ब-२, १५४ ब - ३, १५४ ब - ९ आणि १५४ ब - २७ " हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल.

७.

मुख्य अधिनियमाच्या कलम १५४ मधील पोट-कलम (२अ) मध्ये, " कलम १०१ " या मजकुरानंतर, महाराष्ट्र अधिनियम " कवि १५४ब-२९ " हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल.

क्रमांक २४ याच्या

कलम १५४ ची सुधारणा.

सन १९६१ चा

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ यामध्ये

प्रकरण तेरा-ब समाविष्ट करणे.

८.

मुख्य अधिनियमाच्या कलम १५४अ नंतर, पुढील प्रकरण समाविष्ट करण्यात येईल

-

गृहनर्माण संस्थांना

१५४ब.

या अधिनियमाच्या होतील :- तरतुदीची प्रयुक्ती आणि अप्रयुक्ती.

" प्रकरण तेरा-ब

सहकारी गृहनर्माण संस्था

(१) या अधिनियमाच्या पुढील तरतुदी, गृहनर्माण संस्थांना, योग्य त्या फेरफारांसह, लागू

कलम १, कलम २ चे खंड (५), (६), (७), (८), (१०), (१०अ एक), (१०अ दोन), (१०अ तीन), (१३), (१४), (१६), (१७), (१८), (२०अ), (२१), (२४), (२६), (२७), (२८), (२९), (२९-अ) आणि (३१), कलमे ३, ३अ, ४, ५, ७, ९, १०, १२, १३, १४, १५, १७, १८, १९, २०, २०अ, २१, २१अ, २२, कलम २३ ची पोट-कलमे (१), (२) आणि (३), कलमे २५, २५अ, ३१, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ४०, ४१, ४२, कलम ४३ चे पोट-कलम (१) चे परंतुक वगळून, कलमे ४५ आणि कलम ४७ ची पोट-कलमे (१) (ब), (२) आणि (३), कलम ५०, कलम ६२ चे खंड (अ), (क), (ड) व (इ), कलमे ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७१-अ, ७२, ७३, कलम ७३ एक ड ची पोट-कलमे (२) ते (७),

कलम ७३ ब चे पोट-कलम (४) वगळून, कलमे ७३ क, ७३ - कब, ७३ कक, ७३ फ, ७३ आय, ७५, ७६, ७७, ७७अ, ७८अ, ७९ ची पोट-कलमे (१), (१अ), (१ब), (२), (३) व (४), कलमे ७९अ, ७९अअ, ८०, ८१ ते ८९अ, ९१ ते १००, १०२ ते ११०, १४५ ते १४८ अ, १४९ ते १५४, १५४-अ आणि १५५ ते १६८.

१९७२ चा

२०.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च ९ २०१९ / फाल्गुन १८, शके १९४०

(२) या अधिनियमाच्या पुढील तरतुदी गृहनर्माण संस्थांना लागू होणार नाहीत :-

कलम २ चे खंड (१) (अ) व (ब), (२) (अ), (ब) व (क), (४), (९), (१०अ दोन-एक), (१०अ), (११), (११अ), (१२), (१४अ), (१५), (१६अ), (१९) (अ), (अ-१), (ब) व (क), (१९अ), (२२), (२३) आणि (२५), कलमे ६, ८, ११, १६, १८ अ, १८ब, १८क, २३ (४), २४, २४अ, २८, २९, ३२, ३२अ, ३९, ४४, ४४अ, ४६, ४७ (१) (अ), ४७ (४), ४८, ४८अ, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६२ (ब), ६९ब, ७२अ, ७३ब (४), ७३ (१अ) (ब), ७३अ, ७३ अअअ, ७३ कअ, ७३ ड, कलम ७३ एक ड चे पोट-कलम (१), कलमे ७४, ७८, १०१ आणि कलमे १११ ते १४४-१अ.

१५४ब - १. या प्रकरणात, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षति नसेल तर,-

(१) " वाटपग्राही " याचा अर्थ, एखाद्या गृहनर्माण संस्थेने, धारण केलेल्या एखाद्या भूखंडाचे कवि एखाद्या जागेचे कवि अशा इमारतीमधील कवि संकुलामधील एखाद्या सदनाकडे नयितवाटप केलेले असेल असा, त्या गृहनर्माण संस्थेचा सदस्य, कवि जनि विकासकाकडून कवि सक्षम प्राधकार्याकडून एखादी सदनका खरेदी केलेली असेल आणि जिला त्या संस्थेची सदस्य करून घेतलेले असेल, अशी व्यक्ती, असा आहे ;

66

(२) वास्तुशास्त्रज्ञ " याचा अर्थ, वास्तुशास्त्रज्ञ अधिनियम, १९७२ याच्या तरतुदीन्वये वास्तुशास्त्रज्ञ म्हणून नोंदणी केलेली व्यक्ती, असा आहे ;

66

(३) 'सहकारी संस्थेचा संघ " याचा अर्थ,-

(अ) पाचपेक्षा कमी नसतील इतक्या नोंदणीकृत सहकारी गृहनर्माण संस्थांचा ; आणि

(ब) ज्यांमधील मतदानाचे अधिकार अशा रीतीने वनियमति केलेले असतील की, सदस्य गृहनर्माण संस्थांना अशा संस्थेच्या सर्वसाधारण बैठकीत मतांच्या एकूण संख्येच्या चार पंचमांशाहून कमी नाही इतकी मते असतील अशा संस्थांचा,

संघ, असा आहे ;

66

"

(४) लेखापरीक्षक " याचा अर्थ, कलम ८१ च्या पोट-कलम (१) अन्वये राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या नामकिंवर, जला कवि ज्या लेखापरीक्षक व्यवसाय संस्थेला प्रवर्षित करण्यात आले आहे अशी व्यक्ती कवि लेखापरीक्षक व्यवसाय संस्था, असा आहे ;

(५) " बांधकाम व्यवसायी प्रवर्तक " याचा अर्थ, -

(एक) जी, स्वतंत्र इमारत कवि सदनकिंवा अंतरभाव असणारी इमारत बांधते कवि बांधण्याची व्यवस्था करते, कवि इतर व्यक्तींना सर्व कवि काही सदनकिंवा विक्रियाच्या प्रयोजनार्थ, इमारतीच्या कवि इमारतीच्या पुनर्विकासासह वदियमान इमारतीचे कवि तच्या भागाचे सदनकिंमध्ये रूपांतरण करते अशी व्यक्ती, असा आहे आणि त्यात तच्या अभिस्तांकितीचा अंतरभाव होतो ; कवि

(दोन) जी, जमनीचा प्रकल्पामध्ये विकास करते, मग तने उक्त प्रकल्पातील सर्व कवि काही भूखंडांची, त्यावरील बांधकामासह कवि बांधकामाशिवाय इतर व्यक्तींना विक्री करण्याच्या प्रयोजनासाठी, अशा कोणत्याही भूखंडावर बांधकामदेखील केलेले असो कवि नसो, अशी व्यक्ती, असा आहे ; कवि

(तीन) पुढील बाबींच्या वाटपग्राहीच्या संबंधात कोणतेही विकास प्राधिकरण कवि अन्य कोणतीही सार्वजनिक संस्था, असा आहे, -

(अ) अशा प्राधिकरणाने कवि संस्थेने, त्यांच्या स्वतःच्या मालकीच्या कवि शासनाने स्वाधीन केलेल्या जमनीवर बांधलेल्या इमारती कवि, यथास्थिति, सदनकिंवा यांच्या बाबतीत ; कवि

(ब) सर्व कवि काही सदनकिंवा कवि भूखंड यांची विक्री करण्याच्या प्रयोजनासाठी अशा प्राधिकरणाच्या कवि संस्थेच्या मालकीचे कवि शासनाने स्वाधीन केलेले भूखंड यांच्या बाबतीत ; कवि

(चार) राज्यस्तरीय शिखर सहकारी गृहनिर्माण वित्तसंस्था आणि जी, तच्या सदस्यांकरिता कवि सदनकिंवा कवि इमारतीच्या वाटपग्राहीच्या बाबतीत, सदनकिंवे कवि इमारतीचे बांधकाम करते अशी प्राथमिक सहकारी गृहनिर्माण संस्था, असा आहे ; कवि

(पाच) जी व्यक्ती, स्वतः बांधकाम व्यवसायी, वसाहतकार, कंत्राटदार, विकासक, संपदा विकासक म्हणून कवि इतर कोणत्याही नावाने कार्य करते कवि विक्रीसाठी ज्या जमनीवर इमारत कवि सदनकिंवा बांधलेली आहे कवि भूखंड विकसित केला आहे त्या जमनीच्या मालकाकडून मुखत्यारनामा धारक म्हणून कार्य करीत असल्याचा दावा करते अशी इतर कोणतीही व्यक्ती, असा आहे; कवि

भाग चार -११-१अ

व्याख्या.

३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च ९ २०१९ / फाल्गुन १८, शके १९४०

(सहा) जी व्यक्ती, सर्वसाधारण जनतेला विक्री करण्यासाठी कोणतीही इमारत कवि वेश्म याचे बांधकाम करते अशी इतर व्यक्ती, असा आहे ;

(६) " मुख्य प्रवर्तक " याचा अर्थ, गृहनिर्माण कवि परिसर संस्थेच्या नोंदणीसाठी प्रवर्तकांच्या सभेमध्ये अशाप्रकारे नविडून देण्यात आलेला प्रवर्तक, असा आहे ;

(७) " मूळ नधी" याचा अर्थ, नोंदणीकृत दस्तऐवजाद्वारे संस्थेचा भूखंड विकास हक्क प्रत्यारूपित करण्याच्या बदली विकासकाकडून संस्थेला प्राप्त झालेले कवि प्राप्त होणारे अथवा सर्वसाधारण सभेमध्ये ठरविल्याप्रमाणे कोणत्याही प्रयोजनासाठी सदस्यांकडून अंशदान केलेले प्रदान, असा आहे 15

66

(८) 'सहकारी गृहनिर्माण संघ " याचा अर्थ, जमनीच्या सामाईक सुविधांच्या देखभालीच्या कवि हस्तांतरणाच्या तसेच भूखंडाच्या कवि अभिन्यासाच्या बाबतीत, सामाईक सुविधांच्या प्रयोजनासाठी असलेला, गृहनिर्माण संस्थांचा अथवा अन्य कायदेशीर संस्थांचा संघ, असा आहे ;

66

(९) " समिती" याचा अर्थ, जर्ज्याकडे संस्थेच्या कारभाराच्या व्यवस्थापनाचे निदेशन व नियंत्रण सोपवण्यात आले असेल अशी, संस्थेची व्यवस्थापन समिती कवि इतर नियामक मंडळ, असा आहे ; (१०) ' समिती सदस्य " याचा अर्थ, जो हा अधिनियम, नियम आणि संस्थेचे उप-वधियांनुसार नविडून देण्यात आला असेल कवि ज्याला स्वीकृत करण्यात आले असेल कवि नामनिर्देशित करण्यात आले असेल असा, संस्थेचा सदस्य, असा आहे ;

(११) " * कसूरदार " याचा अर्थ, देयक कवि नोटीस बजावल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या आत कवि प्रदानाच्या देय दिनांकाच्या आत, यापैकी जो नंतरचा असेल त्या कालावधीत, संस्थेची देणी देण्यास कसूर करील असा सदस्य कवि सदनकाधारक कवि भोगवटादार, असा आहे ;

66

(१२) 'देणी" याचा अर्थ, संस्थेचे सदस्य कवि सदनकाधारक यांच्याकडून येणे असलेली आणि अधिनियम, नियम कवि संस्थेचे उप-वधी यांच्या तरतुदीच्या आधारे देयक कवि लेखी नोटीस बजावून मागणी केलेली रक्कम, असा आहे ;

(१३) " सदनका " याचा अर्थ, वेश्मका, कक्ष, नविसी युनिट, वेश्म, कार्यालय, प्रदर्शन कक्ष, दुकान, गोदाम, परिवार, कक्षबंध, गाळा, युनिट कवि इतर कोणत्याही नावाचे, म्हणजे नविस, कार्यालय, दुकान, प्रदर्शन-कक्ष कवि गोदाम यांसारख्या कोणत्याही नविसी कवि वाणिज्यिक वापरासाठी कवि कोणताही धंदा, व्यवसाय, पेशा कवि व्यापार चालवण्यासाठी कवि अनिर्दिष्ट प्रयोजनासाठी अनुषंगिक अशा इतर कोणत्याही प्रकारच्या आनुषंगिक वापरासाठी वापरण्यात येणाऱ्या कवि वापरण्याचे उद्देशाने असलेल्या एखाद्या इमारतीमधील एक कवि अधिक मजल्यावर कवि त्यांच्या कोणत्याही भागावर कवि भूखंडावर स्थित असलेल्या एक कवि अधिक खोल्या कवि बंदीत जागा यांसह, कोणत्याही स्थावर मालमत्तेचा एखादा स्वतंत्र व स्वयंपूर्ण गट, असा आहे ;

(१४) " अधिमंडळ " याचा अर्थ, संस्थेचे सर्व सदस्य, असा आहे ;

66

(१५) 'सर्वसाधारण बैठक " याचा अर्थ, या अधिनियमाच्या तरतुदीच्या नियमांच्या आणि उप-वधियांच्या दृष्टीने बोलावण्यात येणारी आणि आयोजित केली जाणारी अधिमंडळाची बैठक, असा आहे ; (१६) " गृहनिर्माण महासंघ " याचा अर्थ, शासनाने वेळोवेळी, अधिसूचित केलेल्या अनिर्दिष्ट क्षेत्रांच्या नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्थांचे प्रतिनिधी म्हणून, शासनाने राजपत्रात अधिसूचित केलेली राज्य कवि जिल्हा संघीय संस्था, असा आहे ;

(१७) " गृहनर्माण संस्था " याचा अर्थ, आपल्या सदस्यांना गृहनर्माणासाठी खुले भूखंड, नवासी घरे कविा सदनकिा यांची तरतूद करणे कविा जर घरांसाठी खुले भूखंड, नवासी घरे कविा सदनकिा अगोदरच संपादन करण्यात आल्या असतील तर, आपल्या सदस्यांना सामाईक सुखसोयी व सेवा पुरवणिा आणविदियमान इमारती पाडून त्यांचे पुनर्बांधकाम करणे कविा अंगभूत जमनीचा वापर करून अतरिक्ती गाळे कविा परसिर बांधणे हे ज्या संस्थेचे उद्दष्टिा असेल अशी संस्था, असा आहे ;

(अ)

भाडेकरू मालकी गृहनर्माण संस्था " याचा अर्थ, ज्या संस्थेचा उद्देश तच्चिया सदस्यांना नवासी युनटिा कविा सदनकिा बांधण्यासाठी भूखंडाचे वाटप करणे कविा आधीच बांधलेल्या नवासी

१८७२ चा ९.

१९३२ चा ९.

२००९ चा ६.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च ९ २०१९ / फाल्गुन १८, शके १९४०

युनटिाचे वाटप करणे हा असेल आणजिथे संस्थेने जमीन एकतर पट्टेदारी तत्त्वावर कविा पूर्ण मालकी हक्क तत्त्वावर धारण केली असेल आणतियावरील घरांची मालकी सदस्यांनी धारण केलेली असेल कविा त्यांनी ती धारण करावयाची असेल तेथे अशी कोणतीही संस्था, असा आहे ;

66

(ब) भाडेकरू सह-भागीदारी गृहनर्माण संस्था " याचा अर्थ, ज्या संस्थेचा उद्देश आधीच बांधलेल्या कविा बांधावयाच्या सदनकिांचे आपल्या सदस्यांना वाटप करणे हा असेल आणजिथे जमीन व तीवरील इमारत कविा इमारती ह्या संस्थेने एकतर पूर्ण मालकी हक्क तत्त्वावर कविा भाडेदारी तत्त्वावर धारण केलेल्या असतील तेथे, अशी कोणतीही संस्था, असा आहे ; आण

(क) " इतर गृहनर्माण संस्था " याचा अर्थ, जेथे सर्व युनटिा ही कार्यालये कविा व्यावसायकिा गाळे असतील तेथे अशा घर गहाण सहकारी संस्था, घर बांधणी सहकारी गृहनर्माण संस्था आणपिरसिर सहकारी संस्था, असा आहे ;

(१८) " सदस्य " याचा अर्थ, ज्याच्या परणामी एखाद्या गृहनर्माण संस्थेची नोदणी झालेली असेल अशा त्या गृहनर्माण संस्थेच्या नोदणी अर्जात नाव अंतर्भूत असणारी व्यक्ती, कविा एखाद्या सहकारी गृहनर्माण संस्थेची नोदणी झाल्यानंतर तच्चिया सदस्यकुलात यथोचितरतिया नाव दाखल करून घेण्यात आलेली व्यक्ती, असा आहे आणतियात सहयोगी कविा सह कविा तात्पुरता सदस्याचा अंतर्भाव होतो ;

(अ) " .

सहयोगी सदस्य " याचा अर्थ, एखाद्या सदस्याच्या लेखी शफारशीवरून त्याच्या लेखी पूर्व संमतीने त्याच्या हक्क व कर्तव्यांचा वापर करण्यासाठी, जलिा गृहनर्माण संस्थेच्या सदस्यकुलात यथोचितरतिया दाखल करून घेतलेले असेल आणभागपत्रामध्ये जचिा नाव प्रथम स्थानी नसेल अशी कोणतीही व्यक्ती, म्हणजे, पती, पत्नी, माता, पतिा, भाऊ, बहीण, मुलगा, मुलगी, जावई, सून, पुतण्या, पुतणी असा आहे ;

(ब) " सह सदस्य " याचा अर्थ, ज्याच्या परणामी एखाद्या गृहनरिमाण संस्थेची नोंदणी झालेली असेल अशा त्या गृहनरिमाण संस्थेच्या नोंदणी अर्जात नाव अंतर्भूत असणारी व्यक्ती, कवि गृहनरिमाण संस्थेच्या नोंदणीनंतर जला तच्या सदस्यकुलात सदस्यत्वासाठी यथोचितरित्या दाखल करून घेण्यात आले असेल आणि सदनकेंद्रात हसिसा, हक्क, मालकीहक्क आणि हतिसंबंध धारण करीत असेल परंतु भागपत्रात जचै नाव प्रथम स्थानी नसेल अशी व्यक्ती, असा आहे ;

(क) " तातपुरता सदस्य " याचा अर्थ, एखाद्या मृत सदस्याच्या मृत्यूनंतर संस्थेचा सदस्य म्हणून कायदेशीर वारसाला कवि वारसांना दाखल करून घेण्यात येईपर्यंत नामनरिदेशनाच्या आधारे, त्या सदस्याच्या जागी तातपुरत्या रीतीने संस्थेचा सदस्य म्हणून जला यथोचितरित्या दाखल करून घेतलेले आहे, अशी कोणतीही व्यक्ती, असा आहे ;

66

(१९) अधकारी" याचा अर्थ, संस्थेने, तच्या उप-वर्धीनुसार कोणत्याही पदावर नविडलेली कवि नयुक्त केलेली व्यक्ती, असा आहे ; आणि त्यात, अध्यक्षपदस्थ व्यक्ती, उपाध्यक्षपदस्थ व्यक्ती, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचवि, सहसचवि, कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष, समतीचा सदस्य, व्यवस्थापक व अशा संस्थेच्या कामकाजाबाबत नदिश देण्यासाठी, हा अधनियम, नयिम कवि उप-वर्धीअन्वये नविडलेली कवि नयुक्त केलेली कोणत्याही नावाने संबोधली जाणारी इतर कोणतीही व्यक्ती यांचा अंतर्भाव होतो ;

(२०)

व्यक्ती,

व्यक्ती " यात, -

(एक) जी भारतीय संवदि अधनियम, १८७२, अनुसार संवदि करण्यास सक्षम आहे, अशी

(दोन) राज्य शासन,

(तीन) केंद्र सरकार,

(चार) हद्दी अवभिक्त कुटुंब,

(पाच) त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कायद्यान्वये नोंदणी केलेली कंपनी,

(सहा) भारतीय भागीदारी अधनियम, १९३२ कवि मर्यादति दायत्व भागीदारी अधनियम,

२००८ अन्वये नोंदणी केलेली भागीदारी संस्था,

५